

RECURSO CÍVEL Nº 5059996-29.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: DANIEL JOSE PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso nominado da parte ré, mantendo a sentença recorrida, na forma da fundamentação supra. Sem custas. Condeno o recorrente vencido em honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, por se tratar de recorrente vencido. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal in albis, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Acordam os integrantes da 6ª Turma Recursal, REFERENDAR a presente decisão, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5059996-29.2024.4.02.5101

510014979403 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5059996-29.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: DANIEL JOSE PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão de não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de INDENIZAÇÃO DE FOLGA, INDENIZAÇÃO DE FOLGA - TREINAMENTO e DIF INDENIZAÇÃO DE FOLGA - TREINAMENTO, além da repetição do indébito, observada a prescrição quinquenal.

Nas razões recursais, a Fazenda Nacional requer a reforma da sentença ao argumento de haver distinção ente o pagamento dobrado em virtude do trabalho realizado em período no qual o empregado deveria estar de folga e a conversão em pecúnia do repouso compensatório em período subsequente não gozado. Sustenta que a incidência do imposto de renda se dá sobre aquisição de proventos de qualquer natureza que importe em acréscimo patrimonial, ainda que se trate de verba indenizatória, na forma do ERESP 686.109/RJ, alegando que, no caso concreto, as verbas pleiteadas se amoldariam ao conceito de horas extras, mesmo que decorrentes de acordo coletivo de trabalho.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório. DECIDO.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido e, ausentes questões preliminares, segue-se ao exame do mérito.

O precedente PEDILEF: 50280056720164047200 julgado em 16/03/2020 na TNU firmou a seguinte tese:

"Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

TIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE RENDA OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS. COMPENSAÇÃO OU REPARAÇÃO E NÃO ACRÉSCIMO DE RENDA NOVA. INCIDENTE PROVIDO.

Convém destacar que esta Relatora vinha aplicando o entendimento da TRU, respaldado em acórdãos do STJ mais recentes do que aquele citado no julgamento da TNU, para concluir pela incidência do Imposto de renda sobre as folgas não trabalhadas pelos empregados das demais empresas petrolíferas, em isonomia aos empregados da PETROBRÁS, haja vista a similitude fática, *ex vi STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AREsp 1.326.174/RJ - 2018/0169830-1, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, data da publicação em 04/10/2018.*

Tendo em conta a sistemática na hierarquia recursal, adota-se o entendimento firmado pela TNU, no sentido do caráter indenizatório das verbas pagas a título de **"folgas trabalhadas"**, assim entendidas tão somente as indenizações pelo repouso subsequente não fruído, para o fim de afastar a incidência do Imposto de Renda sobre as mesmas.

Assim é porque o trabalhador em regime *off-shore* pode ser mantido no posto de trabalho em período que seria de descanso, por imperiosa necessidade de continuidade do serviço operacional ou por medida de segurança. Em tais casos, será devido ao empregado o pagamento diferenciado por cada hora trabalhada, **além** do repouso compensatório em período subsequente, nos termos da Lei 5.811/1972, que dispõe sobre o regime de trabalho em atividades relacionadas à exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização de xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados.

No entanto, é preciso bem estabelecer que o valor a maior pago pelas horas trabalhadas em período de descanso possui natureza remuneratória, sujeitando-se, portanto, à incidência de imposto de renda. Apenas a indenização pelo descanso não fruído é que tem natureza indenizatória.

Portanto, a manutenção do marítimo no posto de trabalho tem (i) repercussão salarial, porque lhe será efetuado o pagamento dobrado pelas horas trabalhadas, ou seja, em valor superior à hora de trabalho normalmente paga fora do período de descanso, justamente pelo efetivo trabalho e não para compensar a folga, mas ele também terá **(ii) a garantia de período de repouso compensatório, que, se não fruído, deverá ser recompensado financeiramente, e cujo valor tem/terá, evidentemente, natureza indenizatória.**

E somente sobre essa verba paga pela não fruição do descanso pelo folga trabalhada é que o trabalhador *off-shore* terá o direito a não incidência do imposto de renda, pois se trata de verdadeira indenização pelo descanso não gozado, por imposição do empregador, situação que se diferencia juridicamente do pagamento pelo trabalho realizado, de natureza remuneratória, seja ela na paga forma simples ou dobrada, por representar acréscimo patrimonial.

Nessa toada, somente estarão no campo da não incidência do tributo sobre a renda as verbas que reflitam a conversão em pecúnia do descanso subsequente não usufruído, excluídas desse contexto as demais rubricas pleiteadas inicialmente, as quais não se incluem no critério legalmente erigido para fins de não incidência de tributação - a natureza indenizatória propriamente dita, sem cunho de acréscimo patrimonial (art. 43, I e II, e §1º do CTN), ao menos pelas mesmas razões assim definidas quanto às folgas indenizadas.

Em outras palavras, a indenização decorre da negação de um direito que, por essência, deveria ter sido desfrutado (folga), e não do efetivo trabalho em si, já que este foi concreta e financeiramente retribuído e em valor superior comparativamente à hora de trabalho normal.

De outro lado, não é demais lembrar que *"interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção"* (art. 111, II, do CTN) e que, para fins de incidência do tributo em questão, não importa o *nomen iuris* atribuído à verba recebida, mas sim a sua natureza jurídica (art. 3º, §4º, da Lei nº 7.713-88), de modo que, não obstante acordos coletivos intitulem certas verbas como indenizatória, o que a definirá não será a denominação mas o regime jurídico que a identifica e a relaciona com os aspectos legal e tributário.

Ademais, as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública no que se refere à incidência dos tributos e responsabilidade do seu pagamento.

Desse modo, ressalvado entendimento anterior externado em sentido oposto, o reconhecimento da natureza indenizatória é restrito às folgas não gozadas e convertidas em pecúnia, e assim comprovadas em folha de pagamento, devendo os eventuais atrasados serem apurados em cumprimento de sentença, observada a prescrição quinquenal, em estrita conformidade com o entendimento firmado pela TNU no PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200 (**"não incide imposto de renda sobre as folgas do empregados trabalhadas e**

indenizadas."), sem prejuízo da incidência da Súmula 125 do STJ ("O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda").

Ressalta-se que no PEIDLEF 5028005-67.2016.4.04.7200/SC, a TNU analisou a incidência de imposto de renda sobre a verba denominada '**folgas indenizadas**', sem qualquer exame quanto às outras rubricas pleiteadas na exordial e em relação às quais não se pode aplicar interpretação extensiva quanto à não incidência do tributo, por não se amoldarem a peculiar natureza das folgas trabalhadas.

Precedente nº 5001090-74.2023.4.02.5103, de Relatoria da Exma. Juíza Federal Dra. Adriana Menezes de Rezende, julgado à unanimidade em sessão ordinária de 20 de março de 2024.

Ante o exposto, voto por **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado da parte ré**, mantendo a sentença recorrida, na forma da fundamentação supra. Sem custas. Condeno o recorrente vencido em honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, por se tratar de recorrente vencido. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal *in albis*, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. **Acordam os integrantes da 6ª Turma Recursal, REFERENDAR a presente decisão, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).**

5059996-29.2024.4.02.5101

510014979402 .V2